

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

об оказании ресторанных услуг, бронировании столов и кабинок, аренде отдельных помещений, реализации продукции ресторана и оказании сопутствующих услуг

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Публичная oferta (далее – Оферта) является официальным предложением Товарищества с ограниченной ответственностью «SANDYQ WORLD», БИН 210740035239, именуемого в дальнейшем Исполнитель, адресованным неопределенному кругу лиц, заключить договор об оказании ресторанных услуг, бронировании столов и кабинок, аренде отдельных помещений, реализации продукции ресторана и оказании сопутствующих услуг на условиях, изложенных в настоящей Оферте.

1.2. Оферта разработана в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О защите прав потребителей», Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

1.3. Оферта регулирует отношения между Исполнителем и физическими лицами, возникающие при:

- посещением ресторана «SANDYQ»;
- бронированием столов и кабинок (помещений);
- предоставлении во временное пользование отдельных кабинок;
- приобретением блюд, напитков и иной продукции ресторана;
- оформлением предварительных заказов;
- приготовлением блюд по индивидуальному заказу;
- упаковкой продукции на вынос;
- оказанием иных сопутствующих услуг.

1.4. Акцептом (принятием) настоящей Оферты признается совершение Заказчиком любого из следующих действий:

- бронирование столика или кабинки;
- оформление предварительного заказа;
- внесение аванса или предварительной оплаты;
- оформление заказа в ресторане, по телефону, в мессенджерах, на сайте или через иные сервисы Исполнителя.

С момента совершения Акцепта между Исполнителем и Заказчиком считается заключенным договор на условиях настоящей Оферты без подписания отдельного документа.

1.5. Совершая Акцепт, Заказчик подтверждает, что:

- ознакомился с условиями настоящей Оферты;
- понимает содержание всех условий;
- принимает условия Оферты полностью и безоговорочно;
- обязуется соблюдать Правила посещения ресторана, являющиеся неотъемлемой частью настоящей Оферты.

1.6. В случае несогласия с любым из условий настоящей Оферты лицо обязано воздержаться от совершения действий, являющихся акцептом Оферты.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей Оферте используются следующие понятия:

ТЕРМИНЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Исполнитель

Товарищество с ограниченной ответственностью «SANDYQ WORLD» (БИН 210740035239), осуществляющее деятельность по оказанию ресторанных услуг под брендом «SANDYQ».

Ресторан

Предприятие общественного питания «SANDYQ», принадлежащее Исполнителю.

Заказчик

Физическое лицо, совершившее акцепт настоящей Оферты путем оформления заказа, бронирования либо совершения иных действий, предусмотренных настоящей Офертой.

Посетитель

Любое физическое лицо, находящееся на территории ресторана независимо от наличия заказа или бронирования.

Заказ

Выбранные Заказчиком блюда, напитки и (или) услуги ресторана, оформленные в установленном Исполнителем порядке.

Предварительный заказ

Заказ, оформленный Заказчиком заранее к определенной дате и времени.

Блюда на компанию

Блюда, требующие длительной подготовки, специального приготовления либо предварительной закупки продуктов. Перечень таких блюд определяется Исполнителем.

Кабинка

Отдельное помещение ресторана, предоставляемое Заказчику во временное пользование на условиях настоящей Оферты за установленную плату.

Бронирование

Резервирование стола или кабинки на определенную дату и время.

Аванс

Денежные средства, вносимые Заказчиком в счет предстоящей оплаты услуг Исполнителя.

Предварительная оплата

Денежные средства, вносимые Заказчиком полностью или частично до оказания услуг либо приготовления заказанных блюд.

Меню

Перечень блюд, напитков и услуг с указанием их стоимости, размещенный в ресторане, на официальном сайте Исполнителя либо в иных информационных материалах Исполнителя.

Сбор за обслуживание

Плата в размере 15% (пятнадцати процентов) от стоимости заказа, включенная в стоимость блюд, напитков и услуг,

ТЕРМИНЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

указанную в Меню и доведенную до сведения Заказчика до оформления заказа.

Мероприятие

Банкет, свадьба, юбилей, корпоративное мероприятие либо иное организованное событие, проводимое на территории ресторана.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

3.1. В соответствии с настоящей Офертой Исполнитель обязуется по обращениям Заказчика оказывать ресторанные услуги, реализовывать блюда, напитки и иную продукцию собственного и (или) покупного производства, а также оказывать иные сопутствующие услуги, предусмотренные настоящей Офертой, а Заказчик обязуется принять оказанные услуги, полученную продукцию и оплатить их стоимость на условиях настоящей Оферты.

3.2. В рамках исполнения настоящей Оферты Исполнитель вправе оказывать, в том числе, следующие услуги:

- бронирование столов и отдельных кабинок;
- предоставление отдельных кабинок во временное пользование;
- прием и исполнение предварительных заказов;
- приготовление блюд по индивидуальному заказу в случаях, предусмотренных настоящей Офертой;
- упаковку продукции на вынос;
- организацию обслуживания банкетов, корпоративных мероприятий и иных мероприятий;
- оказание иных услуг, связанных с деятельностью ресторана.

3.3. Перечень оказываемых услуг, ассортимент блюд и напитков, стоимость продукции, услуг и предоставления отдельных кабинок, а также условия их оказания определяются настоящей Офертой, действующим Меню, тарифами Исполнителя и иной информацией, доведенной до сведения Заказчика до оформления заказа.

3.4. Условия бронирования, внесения аванса, предварительной оплаты, отмены заказов, предоставления кабинок, порядка расчетов, возврата денежных средств, а также права и обязанности Сторон регулируются соответствующими разделами настоящей Оферты.

3.5. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящей Офертой и Правилами посещения ресторана, являющимися ее неотъемлемой частью.

4. БРОНИРОВАНИЕ СТОЛОВ И КАБИНОК

4.1. Бронирование столов и отдельных кабинок осуществляется посредством телефонной связи, мессенджеров, официального сайта Исполнителя, а также непосредственно в ресторане.

4.2. Бронирование считается подтвержденным после его подтверждения Исполнителем и, при необходимости, внесения Заказчиком аванса в размере, определенном Исполнителем.

4.3. Размер аванса определяется Исполнителем в зависимости от:

- даты и времени бронирования;
- продолжительности предоставления кабинки во временное пользование;
- количества гостей;
- формата мероприятия;
- иных обстоятельств, влияющих на организацию обслуживания.

- 4.4. Внесенный Заказчиком аванс засчитывается в счет оплаты услуг Исполнителя, включая предоставление кабинки во временное пользование, если иное не согласовано Сторонами.
- 4.5. Предоставление отдельной кабинки во временное пользование осуществляется по действующим почасовым тарифам Исполнителя.
- 4.6. Заказчик вправе пользоваться кабинкой исключительно в течение оплаченного и согласованного периода времени.
- 4.7. Продление времени пользования кабинкой допускается только при наличии свободного времени и с согласия Исполнителя.
- 4.8. Исполнитель вправе отказать в продлении времени пользования кабинкой, если она забронирована другим Заказчиком либо по иным причинам, препятствующим ее предоставлению.
- 4.9. В случае невозможности оказания услуг по причинам, не зависящим от Исполнителя, включая аварии инженерных сетей, отключение коммунальных услуг, проведение аварийных ремонтных работ, предписания государственных органов, возникновение обстоятельств, угрожающих безопасности посетителей и работников, а также иные обстоятельства, препятствующие оказанию услуг, Исполнитель вправе отменить бронирование с возвратом внесенного аванса в полном объеме либо, по соглашению с Заказчиком, перенести бронирование на другую дату и (или) время.

5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ БЛЮД

- 5.1. Заказчик вправе оформить предварительный заказ блюд на определенные дату и время в порядке, установленном Исполнителем.
- 5.2. Исполнитель вправе установить обязательное внесение предварительной оплаты полностью или частично в зависимости от состава заказа, количества гостей, стоимости заказа, даты его исполнения и иных обстоятельств.
- 5.3. Для блюд на компанию, требующих длительной подготовки, специального приготовления либо предварительной закупки продуктов, устанавливается обязательная предварительная оплата в размере 50% (пятидесяти процентов) от стоимости заказа, если иной размер предварительной оплаты не установлен Исполнителем.
- 5.4. Перечень блюд, для которых требуется обязательная предварительная оплата, определяется Исполнителем и доводится до сведения Заказчика при оформлении заказа.
- 5.5. Исполнитель приступает к приготовлению блюд, указанных в пункте 5.4 настоящей Оферты, после поступления предварительной оплаты, если иное не согласовано Сторонами.
- 5.6. Оформляя предварительный заказ, Заказчик подтверждает, что ознакомлен с особенностями приготовления соответствующих блюд, сроками их подготовки, а также с условиями внесения предварительной оплаты.
- 5.7. В случае документально подтвержденного существенного увеличения закупочных цен на сырье, продукты или ингредиенты, используемые для приготовления блюд, Исполнитель вправе изменить стоимость предварительного заказа. О таком изменении Исполнитель уведомляет Заказчика не позднее чем за 2 (два) календарных дня до даты исполнения заказа. Если стоимость заказа увеличивается более чем на 10% (десять процентов) от первоначально согласованной стоимости, Заказчик вправе отказаться от заказа без применения штрафных санкций, а внесенная предварительная оплата подлежит возврату в полном объеме.

6. ОТМЕНА БРОНИРОВАНИЯ И ВОЗВРАТ АВАНСА

- 6.1. Заказчик вправе отменить бронирование стола или отдельной кабинки, уведомив об этом Исполнителя любым способом, позволяющим подтвердить факт уведомления.
- 6.2. При отмене бронирования отдельной кабинки не позднее чем за 3 (три) часа до согласованного времени начала оказания услуг внесенный аванс подлежит возврату

Заказчику в полном объеме либо, по соглашению Сторон, может быть зачтен при переносе бронирования на другую дату и (или) время.

6.3. В случае отмены бронирования менее чем за 3 (три) часа до согласованного времени начала оказания услуг Исполнитель вправе удержать внесенный аванс полностью либо в части, соответствующей фактически понесенным расходам, связанным с подготовкой к оказанию услуг, резервированием стола или кабинки, организацией обслуживания и невозможностью предоставления соответствующего места другим посетителям, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

6.4. По соглашению Сторон бронирование может быть перенесено на другую дату и (или) время при наличии свободных мест.

6.5. Решение о переносе бронирования принимается Исполнителем с учетом наличия свободных столов или кабинок, загруженности ресторана, ранее принятых бронирований и возможности оказания услуг.

6.6. Возврат денежных средств осуществляется тем же способом, которым была произведена их оплата, если иной способ возврата не согласован Сторонами или не предусмотрен законодательством Республики Казахстан.

7. НЕЯВКА ЗАКАЗЧИКА

7.1. Заказчик обязан прибыть в ресторан к согласованному времени, указанному при бронировании.

7.2. В случае опоздания Заказчика более чем на 20 (двадцать) минут без предварительного уведомления Исполнителя бронирование может быть отменено Исполнителем в одностороннем порядке.

7.3. В случае отмены бронирования по основанию, предусмотренному пунктом 7.2 настоящей Оферты, Исполнитель вправе предоставить забронированный стол или отдельную кабинку другим посетителям.

7.4. В случае, предусмотренном пунктом 7.2 настоящей Оферты, Исполнитель вправе удержать внесенный аванс полностью либо в части, соответствующей фактически понесенным расходам, связанным с резервированием места, подготовкой к оказанию услуг и организацией обслуживания, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

7.5. Время опоздания Заказчика включается в согласованный период пользования отдельной кабинкой и не является основанием для продления времени ее предоставления.

7.6. Если Заказчик своевременно уведомил Исполнителя о возможном опоздании, Исполнитель принимает решение о сохранении бронирования с учетом загруженности ресторана, наличия последующих бронирований и возможности оказания услуг.

7.7. В случае, если фактическое количество прибывших гостей существенно меньше количества гостей, указанного при бронировании, Исполнитель вправе изменить размещение Заказчика и предоставить стол или отдельную кабинку иной вместимости при наличии такой возможности без изменения стоимости ранее согласованных услуг, если иное не согласовано Сторонами.

7.8. Неявка Заказчика без предварительного уведомления Исполнителя считается отказом от бронирования и влечет последствия, предусмотренные разделом 6 настоящей Оферты.

8. ОТМЕНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКАЗА

8.1. Заказчик вправе отменить предварительный заказ, уведомив об этом Исполнителя любым способом, позволяющим подтвердить факт уведомления.

8.2. При отмене предварительного заказа не позднее чем за 3 (три) часа до согласованного времени подачи блюд внесенная предварительная оплата подлежит возврату в полном объеме, если иное не предусмотрено настоящей Офертой.

8.3. В случае отмены предварительного заказа менее чем за 3 (три) часа до согласованного времени подачи блюд Исполнитель вправе удержать предварительную оплату полностью

либо в части, соответствующей фактически понесенным расходам, связанным с исполнением заказа, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

8.4. Если к моменту отмены предварительного заказа Исполнитель приступил к приготовлению блюд либо приобрел продукты, ингредиенты или иные товары специально для исполнения заказа, включая деликатесную продукцию, мясо, рыбу, морепродукты и иные товары, предварительная оплата удерживается в размере фактически понесенных расходов, связанных с исполнением заказа.

8.5. В случае приготовления блюд к моменту отмены предварительного заказа Заказчик вправе получить приготовленные блюда самостоятельно либо через уполномоченное им лицо при условии оплаты их стоимости в полном объеме либо в пределах ранее внесенной предварительной оплаты.

8.6. Возврат предварительной оплаты осуществляется тем же способом, которым была произведена ее оплата, если иной способ возврата не согласован Сторонами или не предусмотрен законодательством Республики Казахстан.

9. ВЫДАЧА ПРОДУКЦИИ НАВЫНОС

9.1. По просьбе Заказчика готовая продукция или остатки блюд могут быть упакованы Исполнителем в одноразовую пищевую упаковку либо в иную упаковку, используемую Исполнителем.

9.2. С момента передачи упакованной продукции Заказчику риск ее случайной гибели, порчи, утраты, а также ответственность за соблюдение условий хранения, транспортировки и дальнейшего использования продукции переходят к Заказчику.

9.3. Исполнитель не несет ответственности за качество и безопасность продукции после ее передачи Заказчику, если ухудшение качества или порча продукции произошли вследствие нарушения условий хранения, транспортировки, повторного разогрева либо иных действий Заказчика или третьих лиц.

9.4. Исполнитель вправе отказать в упаковке продукции на вынос, если:

- истек допустимый срок хранения готовой продукции в соответствии с санитарными требованиями;
- упаковка продукции может создать угрозу ее безопасности или качеству;
- дальнейшее хранение либо транспортировка продукции могут привести к ее порче или создать риск причинения вреда здоровью потребителя;
- иные случаи предусмотрены требованиями законодательства Республики Казахстан.

9.5. Если после окончания обслуживания Заказчик отказался забрать приготовленные блюда либо остатки блюд, Исполнитель не обязан обеспечивать их дальнейшее хранение и вправе распорядиться ими по своему усмотрению без какой-либо компенсации Заказчику.

10. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ РЕСТОРАНА

10.1. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью настоящей Оферты и обязательны для соблюдения всеми посетителями ресторана.

10.2. Посетители обязаны соблюдать общественный порядок, требования пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические нормы, требования настоящей Оферты, а также законные требования работников Исполнителя.

10.3. Ресторан осуществляет деятельность в соответствии с принципами Halal. На территории ресторана запрещаются пронос, хранение, употребление и распитие алкогольной продукции независимо от места ее приобретения. Не допускается нахождение лиц в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

10.4. Посетителям запрещается проносить на территорию ресторана продукты питания и напитки, приобретенные вне ресторана, если иное предварительно не согласовано с Исполнителем.

10.5. Посещение ресторана с животными не допускается, за исключением собак-проводников и иных животных-помощников в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

10.6. Фото- и видеосъемка осуществляется в следующем порядке:

- любительская фото- и видеосъемка для личного использования допускается при условии, что она не создает неудобств другим посетителям и не препятствует работе персонала;
- профессиональная, коммерческая либо рекламная фото- и видеосъемка допускается только с предварительного письменного согласия Исполнителя.

10.7. Размещение декораций, воздушных шаров, баннеров, фотозон, конструкций, украшений и иных элементов оформления помещения допускается только с предварительного согласия Исполнителя. Запрещается крепление любых предметов к стенам, потолку, мебели и иному имуществу ресторана способом, способным причинить ущерб.

10.8. При наличии гардероба посетитель обязан сохранять выданный номерок до получения вещей. При утрате номерка выдача вещей осуществляется после их идентификации владельцем в порядке, установленном Исполнителем.

10.9. Использование посетителями музыкального, светового, звукового, проекционного и иного оборудования допускается только с предварительного согласия Исполнителя при соблюдении требований пожарной безопасности, электробезопасности и иных обязательных требований законодательства Республики Казахстан. Подключение личного электрического оборудования посетителей к электрическим сетям ресторана допускается только с предварительного согласия Исполнителя.

10.10. На территории ресторана запрещается использование:

- пиротехнических изделий, фейерверков, холодных фонтанов, хлопушек, конфетти, бенгальских огней;
- дымовых машин, лазерных установок и иных специальных эффектов;
- открытого огня.

10.11. Использование электронных сигарет, вейпов, систем нагревания табака, кальянов и иных аналогичных устройств допускается только в специально отведенных Исполнителем местах (при их наличии).

10.12. Посетителям запрещается самостоятельно перемещать мебель, оборудование и элементы интерьера без предварительного согласования с работниками Исполнителя.

10.13. Посетители обязаны бережно относиться к имуществу ресторана. Повреждение мебели, оборудования, посуды, текстиля, элементов отделки и иного имущества не допускается.

10.14. Родители, законные представители либо сопровождающие лица несут ответственность за поведение и безопасность сопровождаемых ими несовершеннолетних детей.

10.15. Исполнитель не несет ответственности за вещи, оставленные посетителями без присмотра, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

10.16. На территории ресторана запрещаются нецензурная брань, агрессивное поведение, оскорбления, угрозы, действия, нарушающие общественный порядок, а также иные действия, создающие неудобства другим посетителям или препятствующие деятельности ресторана.

10.17. В целях обеспечения безопасности посетителей, работников, сохранности имущества и контроля качества обслуживания на территории ресторана осуществляется видеонаблюдение в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

10.18. Исполнитель вправе отказать в обслуживании либо потребовать покинуть территорию ресторана лиц, нарушающих настоящую Оферту, общественный порядок, требования законодательства Республики Казахстан или создающих угрозу безопасности посетителей и работников ресторана.

10.19. В случае отказа посетителя прекратить нарушение настоящих Правил Исполнитель вправе обратиться в правоохранительные органы либо принять иные меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

11.1. Исполнитель обязуется:

- оказывать услуги в соответствии с условиями настоящей Оферты и требованиями законодательства Республики Казахстан;
- обеспечивать надлежащее качество блюд, напитков и оказываемых услуг;
- использовать при приготовлении блюд продукты, соответствующие требованиям безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам Республики Казахстан;
- предоставлять Заказчику достоверную информацию о стоимости, составе и основных характеристиках блюд, напитков и услуг;
- соблюдать санитарно-эпидемиологические, противопожарные и иные обязательные требования законодательства Республики Казахстан;
- рассматривать обращения и претензии Заказчиков в порядке и сроки, предусмотренные настоящей Офертой и законодательством Республики Казахстан.

11.2. Исполнитель вправе:

- отказать в обслуживании лицам, нарушающим условия настоящей Оферты, Правила посещения ресторана либо общественный порядок;
- отказать в обслуживании лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
- изменять ассортимент блюд, напитков и иных услуг, а также рецептуру, оформление и способ подачи блюд при сохранении их основных потребительских свойств, если иное не согласовано с Заказчиком;
- заменять отсутствующие ингредиенты на аналогичные по качеству и потребительским свойствам с предварительным согласованием с Заказчиком, если такая замена влияет на состав блюда;
- устанавливать обязательное внесение аванса или предварительной оплаты в случаях, предусмотренных настоящей Офертой;
- отказать в оказании услуг, если требования Заказчика противоречат законодательству Республики Казахстан, условиям настоящей Оферты либо Правилам посещения ресторана;
- ограничить или временно прекратить оказание услуг при возникновении чрезвычайных обстоятельств, проведении ремонтных работ, аварий, отключении коммунальных услуг либо по иным причинам, не зависящим от Исполнителя;
- отказать в предоставлении отдельных услуг при отсутствии технической или организационной возможности их оказания;
- в одностороннем порядке вносить изменения в Меню, ассортимент блюд, напитков, стоимость услуг, режим работы ресторана, тарифы на предоставление отдельных кабинок во временное пользование и иные условия обслуживания с соблюдением требований настоящей Оферты и законодательства Республики Казахстан.

12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

12.1. Заказчик вправе:

- получать услуги надлежащего качества в соответствии с условиями настоящей Оферты и требованиями законодательства Республики Казахстан;

- получать достоверную и своевременную информацию о стоимости, составе, основных характеристиках блюд, напитков и иных услуг;
- обращаться к Исполнителю с предложениями, заявлениями, претензиями и получать ответ в порядке, предусмотренном настоящей Офертой и законодательством Республики Казахстан;
- отказаться от заказа в случаях и порядке, предусмотренных настоящей Офертой и законодательством Республики Казахстан.

12.2. Заказчик обязуется:

- соблюдать условия настоящей Оферты и Правила посещения ресторана;
- своевременно и в полном объеме оплачивать заказанные блюда, напитки и услуги;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя;
- соблюдать общественный порядок, требования пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологические нормы;
- выполнять законные требования работников Исполнителя;
- своевременно сообщать Исполнителю о наличии пищевой аллергии, индивидуальной непереносимости отдельных продуктов либо иных обстоятельств, которые могут иметь значение при исполнении заказа;
- не препятствовать работе работников Исполнителя и не создавать неудобств другим посетителям;
- предоставлять достоверную информацию, необходимую для оформления бронирования и исполнения заказа;
- возместить ущерб, причиненный Исполнителю, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящей Офертой.

12.3. Заказчик несет ответственность за действия приглашенных им лиц, если такие действия повлекли причинение ущерба имуществу Исполнителя, нарушение общественного порядка либо нарушение условий настоящей Оферты, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

13. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

13.1. Стоимость блюд, напитков, предоставления отдельных кабинок во временное пользование и иных услуг определяется действующим Меню, прейскурантами и тарифами Исполнителя, действующими на момент оформления заказа.

13.2. Все цены указываются в национальной валюте Республики Казахстан — тенге (KZT).

13.3. Стоимость блюд, напитков и услуг включает сбор за обслуживание в размере 15% (пятнадцати процентов). Информация о размере сбора за обслуживание доводится до сведения Заказчика путем размещения в Меню ресторана и (или) на официальном сайте Исполнителя. Дополнительные наценки сверх стоимости, указанной в Меню, не применяются.

13.4. Оплата может осуществляться одним из следующих способов:

- наличными денежными средствами;
- банковскими платежными картами;
- посредством QR-платежа;
- безналичным банковским переводом;
- иными способами, принимаемыми Исполнителем.

13.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным:

- при оплате наличными денежными средствами — с момента внесения денежных средств в кассу Исполнителя;
- при оплате банковской картой или посредством QR-платежа — с момента успешного проведения платежной операции;
- при безналичном банковском переводе — с момента зачисления денежных средств на банковский счет Исполнителя.

13.6. Исполнитель вправе требовать внесения аванса или предварительной оплаты в случаях, предусмотренных настоящей Офертой.

13.7. Исполнитель вправе изменять стоимость блюд, напитков и иных услуг в одностороннем порядке. Такие изменения применяются только к заказам, оформленным после вступления соответствующих изменений в силу, и не распространяются на ранее подтвержденные и оплаченные заказы, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

14. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

14.1. Акцептуя настоящую Оферту, Заказчик предоставляет Исполнителю согласие на сбор, обработку, хранение и использование своих персональных данных в объеме, необходимом для исполнения настоящей Оферты, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите.

14.2. Персональные данные Заказчика могут обрабатываться Исполнителем в следующих целях:

- оформления и подтверждения бронирования;
- исполнения заказов и оказания услуг;
- осуществления связи с Заказчиком;
- информирования Заказчика об изменениях, связанных с исполнением заказа;
- рассмотрения обращений, претензий и предложений;
- исполнения требований законодательства Республики Казахстан.

14.3. Исполнитель принимает необходимые организационные и технические меры по защите персональных данных Заказчика от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий.

14.4. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется только в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, либо в случаях, когда такая передача необходима для исполнения обязательств Исполнителя перед Заказчиком.

14.5. Заказчик вправе отозвать согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. При этом отзыв согласия не распространяется на обработку персональных данных, осуществляемую в случаях, когда такая обработка допускается без согласия субъекта персональных данных в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14.6. В целях контроля качества обслуживания, обеспечения безопасности, а также разрешения возможных спорных ситуаций телефонные переговоры с Заказчиком могут записываться, а на территории Исполнителя может осуществляться видеонаблюдение при условии соблюдения требований законодательства Республики Казахстан.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

15.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Оферте Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями настоящей Оферты.

15.2. Исполнитель несет ответственность за качество оказываемых услуг, реализуемой продукции и соблюдение прав потребителей в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан.

15.3. Исполнитель не несет ответственности за невозможность исполнения заказа либо ненадлежащее оказание услуг, если это вызвано предоставлением Заказчиком недостоверной, неполной или несвоевременно предоставленной информации, а также иными обстоятельствами, возникшими по вине Заказчика.

15.4. Исполнитель не несет ответственности за последствия непредоставления Заказчиком информации о наличии пищевой аллергии, индивидуальной непереносимости отдельных

продуктов, медицинских противопоказаний либо иных обстоятельств, которые могут повлиять на выбор или употребление блюд.

15.5. Заказчик несет ответственность за действия приглашенных им лиц, включая гостей, несовершеннолетних детей и иных сопровождаемых лиц, если такие действия повлекли нарушение настоящей Оферты, Правил посещения ресторана либо причинение ущерба Исполнителю или третьим лицам.

15.6. Лицо, причинившее ущерб имуществу Исполнителя, обязано возместить причиненный ущерб в полном объеме в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

15.7. Исполнитель не несет ответственности за сохранность денежных средств, документов, ювелирных изделий, иных ценных вещей и личного имущества посетителей, оставленных без присмотра, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

15.8. Исполнитель освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящей Оферте, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами, предусмотренными разделом 16 настоящей Оферты.

15.9. Во всех случаях ответственность Сторон ограничивается пределами, установленными законодательством Республики Казахстан.

16. ФОРС-МАЖОР

16.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящей Оферте, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), возникших после акцепта настоящей Оферты и не зависящих от воли Сторон.

16.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности: стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, эпидемии, пандемии, военные действия, террористические акты, массовые беспорядки, забастовки, акты и решения государственных органов, аварии инженерных сетей, перебои в работе систем электро-, водо- и теплоснабжения, связи, а также иные чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства.

16.3. Срок исполнения обязательств по настоящей Оферте продлевается на период действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для устранения их последствий.

16.4. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязуется при первой возможности уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств.

16.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 30 (тридцати) календарных дней подряд и препятствуют исполнению обязательств по настоящей Оферте, каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения обязательств в части, не исполненной на момент прекращения действия таких обстоятельств, без возмещения другой Стороне убытков, вызванных таким прекращением.

17. ПРЕТЕНЗИИ И СПОРЫ

17.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящей Оферты, Стороны стремятся урегулировать путем переговоров.

17.2. Заказчик вправе обратиться к Исполнителю с претензией, связанной с качеством оказываемых услуг, реализуемой продукции либо исполнением настоящей Оферты. Претензия направляется в письменной форме, в том числе посредством электронной почты.

17.3. Претензии относительно качества, состава, температуры подачи, комплектности либо иных характеристик блюд принимаются Исполнителем до окончания их потребления

и при наличии возможности идентификации соответствующего блюда, если иной порядок не предусмотрен законодательством Республики Казахстан.

17.4. Исполнитель рассматривает письменную претензию в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения и направляет ответ способом, которым претензия была получена, либо иным согласованным Сторонами способом, если иной срок не установлен законодательством Республики Казахстан.

17.5. При рассмотрении претензии Исполнитель вправе запросить документы и сведения, подтверждающие обстоятельства, изложенные в претензии, если их представление необходимо для ее объективного рассмотрения.

17.6. Претензии направляются по адресу электронной почты: Oneside.kz@gmail.com либо по юридическому адресу Исполнителя, указанному в настоящей Оферте.

17.7. При не достижении соглашения спор подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее размещения в ресторане, на официальном сайте Исполнителя и (или) иных информационных ресурсах Исполнителя и действует до ее отмены либо принятия новой редакции.

18.2. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящей Оферты. Новая редакция Оферты вступает в силу с момента ее опубликования, если иной срок вступления в силу не указан в самой редакции Оферты.

18.3. Изменения условий настоящей Оферты распространяются только на правоотношения, возникшие после вступления соответствующих изменений в силу, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

18.4. Если какое-либо положение настоящей Оферты будет признано недействительным, незаконным или неисполнимым, это не влияет на действительность и исполнимость остальных положений Оферты.

18.5. Во всем, что не урегулировано настоящей Офертой, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

18.6. Размещение настоящей Оферты на официальном сайте Исполнителя и (или) в помещении ресторана является надлежащим способом доведения ее условий до сведения неопределенного круга лиц.

18.7. Акцептуя настоящую Оферту, Заказчик подтверждает, что ознакомился с ее условиями, понимает их содержание и принимает их в полном объеме без каких-либо оговорок и исключений.

19. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Наименование	TOO «SANDYQ WORLD»
БИН	210740035239
Юридический адрес	Республика Казахстан, Туркестанская область, Ордабасинский район, Шубарский сельский округ, с. Береке, ул. К. Спатаев, д. 10
КБс	17
Телефон	+7 (775) 007-32-82
E-mail	Oneside.kz@gmail.com
Сайт	sandyqgroup.com

